

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1771/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางจินดาหรือเกษร ทองดีหรือชิมทิม

จำเลย

นางจินดา ทองดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 77)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 จำคุก 2 ปี เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 93(13) เป็นจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตรีราคาประกัน60,000 บาท (อันดับ 14)

คำสั่ง

ได้พิเคราะห์พยานหลักฐาน และพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุที่จะ ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

ได้พิเคราะห์พยานหลักฐาน และพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุที่จะ ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ